

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Dos Pedestres e Veículos Não-Motorizados (arts. 68 a 71 da Lei nº 9.503/1997)

Neste capítulo estudaremos as regras referentes aos **pedestres** e aos **veículos não motorizados**, dispostas nos artigos 68 a 71 do CTB.

1. DEFINIÇÃO DE PEDESTRE E VEÍCULO NÃO MOTORIZADO

O Código de Trânsito Brasileiro não traz as definições de pedestre e veículos não motorizados, mas podemos entender pelo seguinte:

- **Pedestre** é a pessoa (transeunte) que caminha em uma via, o indivíduo que anda a pé, sem utilização de veículos motorizados ou não-motorizados.



Fonte: Cd Abbey Roads do Beatles

- **Veículos não motorizados** são, como o próprio nome diz, aqueles que não possuem motor, como, por exemplo, bicicletas e patinetes. Para conduzir esses veículos não é necessário que o condutor tenha habilitação prévia.



Fontes: g1.globo.com e veja.abril.com.br

Cabe ressaltar que, para o CTB, o **CICLISTA DESMONTADO** empurrando a bicicleta é equiparado ao pedestre em **DIREITOS** e **DEVERES**.

2. CIRCULAÇÃO NAS VIAS

Ao pedestre é assegurada a utilização:

- dos **passeios** ou **passagens** apropriadas das **vias urbanas**; e
- dos **acostamentos** das **vias rurais** para circulação.

Conforme vimos na aula anterior, as **vias rurais** compõe-se das **RODOVIAS** e **ESTRADAS**.

A autoridade competente tem a **faculdade** de permitir a utilização de **parte da calçada** para **outros fins**, mas isso **não pode prejudicar o fluxo de pedestres**. Um exemplo dessa utilização é a criação de ciclovias em calçadas, conforme podemos ver em alguns municípios.



Fonte: mobilize.org.br

Antes de continuar, gostaríamos de mostrar a diferença entre "pista de rolamento" e "acostamento":

Podemos definir **"pista de rolamento"** como o local onde os motoristas e motociclistas deverão transitar, entre as faixas marcadas no asfalto, que podem ser contínuas ou tracejadas. Ou seja, **o local destinado ao tráfego de veículos**.

Já a definição de **"acostamento"** consta no Anexo I do CTB. Veja:

ACOSTAMENTO - **parte da via diferenciada da pista de rolamento** destinada à **parada ou estacionamento de veículos, em caso de emergência**, e à **circulação de pedestres e bicicletas, quando não houver local apropriado para esse fim**.

Interessante a explicação contida no site "autoescolaonline" (link [aqui \(https://www.autoescolaonline.net/veiculos-podem-transitar-pelo-acostamento-mito-ou-verdade/\)](https://www.autoescolaonline.net/veiculos-podem-transitar-pelo-acostamento-mito-ou-verdade/)), que ilustra bem essa diferença de conceitos:

Perceba que a definição dada pelo CTB indica que o acostamento é uma parte da via DIFERENCIADA da pista de rolamento. **No entanto, essa característica nem sempre é suficiente para determinar o que é “acostamento” ou “pista de rolamento”.** Observe as ilustrações abaixo: Na figura nº 1 é possível perceber uma diferença visual entre pista e acostamento; já na nº 2 não conseguimos ver nenhuma diferença.



Para nos ajudar a distinguir acostamento de pista, consideremos o conceito de BORDO DA PISTA: “margem da pista, podendo ser demarcada por linhas longitudinais de bordo que delineiam a parte da via destinada à circulação de veículos (Anexo I do CTB).

Desse modo, **podemos entender que a “pista de rolamento” se delimita com a “linha de bordo”, sendo, a partir dali, onde se inicia o acostamento (se este existir).**

Voltemos, então, ao Código de Trânsito Brasileiro.

Nas **áreas urbanas**, **quando não houver passeios ou quando não for possível a utilização destes**, a circulação de pedestres na pista de rolamento será feita observando os seguintes parâmetros:

- com **prioridade** sobre os veículos;
- pelos **bordos da pista**; e
- em **fila única**.

Já nas **áreas rurais**, **quando não houver acostamento ou quando não for possível a utilização dele**, a circulação de pedestres, na pista de rolamento, além de seguir os parâmetros acima, deverá ocorrer **em sentido contrário ao deslocamento de veículos**.

Em ambos os casos citados acima, a circulação não será permitida:

- em locais **proibidos pela sinalização**; e
- nas situações em que a **segurança ficar comprometida**.

Continuando, o § 5º do artigo 68 traz o seguinte:

§ 5º Nos trechos urbanos de vias rurais e nas obras de arte a serem construídas, deverá ser previsto **passeio** destinado à circulação dos pedestres, **que não deverão, nessas condições, usar o acostamento**.

Melhor dizendo: se houver passeio, o pedestre não deve circular pelo acostamento.

Quando houver obstrução da calçada ou da passagem para pedestres, o § 6º prevê o seguinte:

§ 6º Onde houver obstrução da calçada ou da passagem para pedestres, o órgão ou entidade com circunscrição sobre a via deverá assegurar a **devida sinalização e proteção** para circulação de pedestres.

É o caso, por exemplo, de um buraco na calçada, que deverá ser sinalizado adequadamente pelo órgão responsável, tendo em vista a segurança dos pedestres.

3. CRUZAMENTO DE PEDESTRES NAS VIAS

Toda vez que o pedestre for cruzar uma pista de rolamento, ele deverá tomar precauções de segurança, levando em conta, principalmente:

- a **VISIBILIDADE**;
- a **DISTÂNCIA**; e
- a **VELOCIDADE DOS VEÍCULOS**.

Além disso, ele deverá utilizar **SEMPRE** as faixas ou passagens a ele destinadas **SEMPRE** que estas existirem numa distância de até **50 (cinquenta) metros** dele. Observe a educação das capivaras abaixo:



Fonte: noticias.ambientebrasil.com.br

3.1. ONDE NÃO HOVER FAIXA OU PASSAGEM

O pedestre deverá realizar o cruzamento da via em sentido **PERPENDICULAR** ao de seu eixo. É o mesmo sentido em que normalmente são dispostas as faixas de pedestre. Para ilustrar o que dissemos nessa última frase, trouxemos a imagem abaixo. O sentido da travessia está correto, mas essas pessoas deveriam ter utilizado a faixa ali na frente (rsrs).



Fonte: tododiablumenau.blogspot.com

Já nas **interseções e em suas proximidades**, os pedestres devem atravessar a via na **continuação da calçada**, **observando o seguinte**:

a) **não deverão** adentrar na pista **sem antes se certificar de que podem fazê-lo sem obstruir o trânsito de veículos;**

b) **uma vez iniciada** a travessia de uma pista, **não deverão:**

- **aumentar** o seu percurso;
- **demorar-se**; ou
- **parar** sobre ela sem necessidade.

Essas normas são um tanto quanto óbvias, haja vista que a própria segurança do pedestre está em jogo.

3.2. ONDE HOUVER PASSAGEM SINALIZADA PARA PEDESTRES OU DELIMITADA POR MARCAS SOBRE A PISTA

Para estes casos, o CTB trouxe duas regras, que variam se houver ou não foco de pedestres. Veja:

Há foco de pedestre?	Regra
SIM	obedecer às indicações das luzes
NÃO	aguardar que o semáforo ou o agente de trânsito interrompa o fluxo de veículos

4. PRIORIDADE DOS PEDESTRES

O CTB dispõe que, em regra, **os pedestres que estiverem atravessando a via sobre as faixas delimitadas para esse fim** terão **prioridade de passagem.**

E qual é a exceção?

É nos **locais com sinalização semafórica**, que nestes casos deverão respeitar as disposições do CTB.

Agora veja o que dispõe o parágrafo único do artigo 70:

*Art. 70, Parágrafo único. Nos locais em que houver sinalização semafórica de controle de passagem será dada **preferência aos pedestres que não tenham concluído a travessia, mesmo em caso de mudança do semáforo liberando a passagem dos veículos.***

É o caso de quando o sinal está vermelho para os veículos e você inicia a travessia sobre a faixa. Se, antes de concluída a travessia, o semáforo ficar verde, você ainda terá preferência de passagem e os veículos deverão aguardar.

Para finalizar, o artigo 71 diz o seguinte:

*Art. 71. **O órgão ou entidade com circunscrição sobre a via** manterá, **obrigatoriamente**, as faixas e passagens de pedestres em **boas condições de visibilidade, higiene, segurança e sinalização.***

Veja que se trata de uma **obrigação**, apesar de não ser muito bem o que a gente vê na prática, né?

Por hoje é só, caros concurseiros.

Bons estudos!

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
